

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3496/2532

บริษัท สม รภูมิแอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

บริษัท เงินทุน บางกอก เงินทุน จำกัด

โจทก์

บริษัท บางกอก ซัพพลายส์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) อ้างว่า ผู้ร้องสอดถูกเจ้าหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งผู้ร้องสอดเป็นผู้รับอวัลฟองให้รับผิดชอบตามตั๋วสัญญาใช้เงินร่วมกับจำเลย ดังนี้ ผู้ร้องสอดยังไม่ได้มีสิทธิเรียกร้องใดเหนือทรัพย์สินที่จำเลยต้องโอนให้โจทก์ตามคำพิพากษา จึงหาใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องสอด.

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายอมแล้ว ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) อ้างว่าผู้ร้องสอดมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการ

บังคับตามคำพิพากษาในคดีนี้ เนื่องจากผู้ร้องสอดได้เข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่ง
จำเลยออกให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัดจำนวน 10,000,000
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526 และต่อมาบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัดได้ฟ้องจำเลยกับผู้ร้องสอดให้ชำระเงินตามตัวสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว มี
ความผูกพันตามกฎหมายต้องชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จึงมีสิทธิไต่เบี่ย
เอาจากจำเลย และมีสิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้เอาจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
จำเลยตามฟ้องได้นอกจากนี้แล้วโจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามฟ้องโดยคบคิดกันฉ้อฉล มิได้ซื้อขายกันจริง โจทก์และจำเลยเป็น
บริษัทในเครือเดียวกัน กรรมการบางคนของโจทก์และจำเลยเป็นญาติกัน โจทก์และ
จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องโดยไม่สุจริตเพื่อหลีก
เลี่ยงมิให้ผู้ร้องสอดบังคับเอาแก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ขอให้ระงับหรือห้ามมิให้
จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องให้โจทก์ และงดการ
บังคับคดีนี้ไว้จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ดังกล่าวให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด ครบถ้วน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องสอดของผู้ร้องสอด
ให้รับคำร้องสอดของผู้ร้องสอดไว้พิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานผู้ร้องและโจทก์จำเลย และมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง
สอด

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้หลังจากที่โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอมให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้วหรือไม่เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว ผู้ร้องสอดจะยื่นคำร้องสอดได้ต่อเมื่อผู้ร้องสอดมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษานั้น แต่ตามคำร้องของผู้ร้องสอดผู้ร้องสอดเพียงถูกเจ้าหน้าที่ตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งผู้ร้องสอดเป็นผู้รับอาวัลฟองให้รับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินร่วมกับจำเลยผู้ร้องสอดยังมีได้มีสิทธิเรียกร้องใดเหนือทรัพย์สินที่จำเลยต้องโอนให้โจทก์ตามคำพิพากษา กรณีตามคำร้องของผู้ร้องสอดหาใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ด้วยการร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ